Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sukorejo RT.01 RW.01 Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh. Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pos Tani No.82 RT.14 RW.06 Kelurahan Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Ery Soeharyo, S.H. dan Adip Rijannanto, S.H., Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Perum Bumi Mas I Blok D No. 08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN dan terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA SECARA BERSAMA-SAMA” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs masing-masing 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri di dekat kaki teman saya yang bernama MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN, setelah dibuka berisi :
      1) 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”

b) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”

c) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode “B3”

d) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4”

2. 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :

a) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”

b) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”

c) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”

d) 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet)

e) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut

3. 1 (satu) buah lakban warna coklat

4. 2 (dua) buah Isolatip

5. 1 (satu) buah gunting

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi :

a) 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"

b) 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2"

7. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3"

8. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)

9. 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru Type C20 dengan nomor panggil 081357735630

10. 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758

11. 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB Nomor Rangka MHYKZE81SFJ250241 Nomor Mesin K14BT1153758 atasnama SYAIKHUL BARRI, H alamat Jl Gajah Mada No 44 Rw 04 Rt 10 Desa Gumeno Kec Manyar Kab Gresik, beserta STNK

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. TERDAKWA GATOT SUSENO bin AGUS SUTIYA, dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 13.30 wib sekira bulan Maret Tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat dihalaman Laps Kelas 2 Madiun Jalan Yos Sudarso Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN saat berada dirumahnya mendapatkan telepon dari GATOT SUSENO yang merupakan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun saat itu mengatakan kepada terdakwa Agar persiapan untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika, setelah itu Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi temannya yakni terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dengan menggunakan Hp dengan mengatakan nggoleko sewan mobil ayo berangkat dan dijawab oleh terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA, nggih tak golek mobil sewan selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN datang kerumah Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN dengan membawa mobil sewaan, selanjutnya para terdakwa berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN memberitahu kendaraan dikendarai adalah Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, dan selama dalam perjalanan GATOT SUSENO menghubungi Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar mengabari GATOT SUSENO.
- Bahwa Setelah Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN sampai di Surabaya dan memberitahu GATOT SUSENO, saat itu GATOT SUSENO mengarahkan kepada Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN agar ke Indomaret yang terletak didaerah Terminal Bungurasih yang kemudian Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UTSMAN untuk mengisi E-TOL, dan saat itu terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN tetap berada didalam Mobil, setelah selesai mengisi E-TOL Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN kembali ke Mobil dan saat itu juga terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan niki bahannya dari orang mau yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS.

- Bahwa Kemudian Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi GATOT SUSENO dan mengatakan jika bahan (Narkotika jenis sabu) sudah diterima, kemudian GATOT SUSENO mengatakan kepada Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun.
- Bahwa didalam perjalanan saat sampai di res area jombang kedua terdakwa istirahat untuk membeli makan, GATOT SUSENO menghubungi Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan sampai mana kemudian Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN jawab sampai Jombang, kemudian GATOT SUSENO memberikan nomor telepon kepada Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN sambil mengatakan jika akan sampai Madiun agar menghubungi nomor tersebut dengan maksud Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN oleh GATOT SUSENO untuk mengambil bahan (Narkotika) kembali.setelah Kurang lebih pukul 11.00 Wib, Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN saat perjalanan sampai di Nganjuk menghubungi nomor telepon yang diberi oleh GATOT SUSENO mengatakan Mas sudah sampai Nganjuk dan dijawab Oh,,, nggih Mas niki kulo siap siap.
- Kurang lebih pukul 12.00 WIB Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN sudah sampai Madiun dan keluar pintu Tol, saat itu Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi orang tersebut kembali saat itu mengatakan Mas sudah sampai di luar pintu tol dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri ciri Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, kurang lebih 20 menit kemudian datang orang menyerahkan bahan (Narkotika) yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang saat itu terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA terima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi GATOT SUSENO saat itu mengatakan Mas niki bahane mpun tak tompo, niki teng pundi malih Sdr. GATOT SUSENO menjawab terno neng njero neng gone Lapas dua *(*dan mengatakan agar Narkotika tersebut pada kemasan luarnya agar di lakban kembali agar tidak basah jika kena hujan, kemudian pada saat sampai di Kota Madiun berhenti di Indomaret didekatnya Pabrik Gula untuk membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting untuk membungkus kembali Narkotika tersebut sesuai arahan GATOT SUSENO.
- Bahwa Setelah membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting para terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu GATOT SUSENO menghubungi Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan Narkotika yang diterima terahir (diterima di Madiun) agar dibuka dan diambil 1 dan disimpan tersendiri yang kemudian oleh terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus kantong palstik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di laci mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning;
- Bahwa Selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun dan pada saat bermaksud untuk masuk ke Lapas dan lapor di Pos jaga para Terdakwa diamankan petugas Lapas karena curiga dan selang tidak berapa lama Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota dilanjutkan penggeledahan dan penyitaan serta penangkapan. Kepada para terdakwa
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
   a. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat_1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”;
   b. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3";

d. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4";

2. 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :
   a. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1";
   b. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2";
   c. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3";
   d. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet)
   1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;
3. 1 (satu) buah lakban warna coklat:
4. 2 (dua) buah Isolatip;
5. 1 (satu) buah gunting;

- Ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi :

1. 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi :
   a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"
   b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2";
2. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”:

3. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir):

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 05130/NNF/2020, tanggal 29 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10684/2022/NNF s.d 10692/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
10693/2022/NNF s.d 10694/2022/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip mephedrone (4-methymethcathinone)
10695/2022/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip ganja
10696/2022/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) positip triheksifenindil HCL

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10684/2022/NNF s.d 10692/2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10693/2022/NNF dan 10694/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif mephedrone (4-methtymethchatinone) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika.
- 10695/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar benar ganja semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 10696/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ADITYA PRATAMA Bin MOHAMMAD UTSMAN yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 13.30 wib sekira bulan Maret Tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat dihalaman Laps Kelas 2 Madiun Jalan Yos Sudarso Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili "*untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I diatas 5 (lima) gram*" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN saat berada dirumahnya mendapatkan telepon dari GATOT SUSENO yang merupakan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun saat itu mengatakan kepada terdakwa Agar persiapan untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika, setelah itu Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi temannya yakni terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN dengan menggunakan Hp dengan mengatakan nggoleko sewan mobil ayo berangkat dan dijawab oleh terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA, nggih tak golek mobil sewan selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN datang kerumah Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN dengan membawa mobil sewaan, selanjutnya para terdakwa berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN memberitahu kendaraan dikendarai adalah Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, dan selama dalam perjalanan GATOT SUSENO menghubungi Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar mengabari GATOT SUSENO.
- Bahwa Setelah Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN sampai di Surabaya dan memberitahu GATOT SUSENO, saat itu GATOT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUSENO mengarahkan kepada Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN agar ke Indomaret yang terletak didaerah Terminal Bungurasih yang kemudian Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN untuk mengisi E-TOL, dan saat itu terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN tetap berada didalam Mobil, setelah selesai mengisi E-TOL Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN kembali ke Mobil dan saat itu juga terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan niki bahannya dari orang mau yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS.

- Bahwa Kemudian Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN menghubungi GATOT SUSENO dan mengatakan jika bahan (Narkotika jenis sabu) sudah diterima, kemudian GATOT SUSENO mengatakan kepada Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun.
- Bahwa didalam perjalanan saat sampai di res area jombang kedua terdakwa istirahat untuk membeli makan, GATOT SUSENO menghubungi Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN dan mengatakan sampai mana kemudian Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN jawab sampai Jombang, kemudian GATOT SUSENO memberikan nomor telepon kepada Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN sambil mengatakan jika akan sampai Madiun agar menghubungi nomor tersebut dengan maksud Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN oleh GATOT SUSENO untuk mengambil bahan (Narkotika) kembali.setelah Kurang lebih pukul 11.00 Wib, Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN saat perjalanan sampai di Nganjuk menghubungi nomor telepon yang diberi oleh GATOT SUSENO mengatakan Mas sudah sampai Nganjuk dan dijawab Oh,,, nggih Mas niki kulo siap siap.
- Kurang lebih pukul 12.00 WIB Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN sudah sampai Madiun dan keluar pintu Tol, saat itu Terdakwa I ADITYA PRATAMA bin MOHAMMAD UTSMAN berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi orang tersebut kembali saat itu mengatakan Mas sudah sampai di luar pintu tol dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri ciri Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, kurang lebih 20 menit kemudian datang orang menyerahkan bahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Narkotika) yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang saat itu terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA terima.

- Kemudian Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi GATOT SUSENO saat itu mengatakan Mas niki bahane mpun tak tompo, niki teng pundi malih Sdr. GATOT SUSENO menjawab terno neng njero neng gone Lapas dua (dan mengatakan agar Narkotika tersebut pada kemasan luarnya agar di lakban kembali agar tidak basah jika kena hujan, kemudian pada saat sampai di Kota Madiun berhenti di Indomaret didekatnya Pabrik Gula untuk membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting untuk membungkus kembali Narkotika tersebut sesuai arahan GATOT SUSENO.
- Bahwa Setelah membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting para terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu GATOT SUSENO menghubungi Terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN mengatakan Narkotika yang diterima terahir (diterima di Madiun) agar dibuka dan diambil 1 dan disimpan tersendiri yang kemudian oleh terdakwa II MUH MIFTAH FARID SURYADILAGA Bin ABDUL ROHMAN kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus kantong palstik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di laci mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning;
- Bahwa Selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun dan pada saat bermaksud untuk masuk ke Lapas dan lapor di Pos jaga para Terdakwa diamankan petugas Lapas karena curiga dan selang tidak berapa lama Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota dilanjutkan penggeledahan dan penyitaan serta penangkapan kepada para terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut disita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
   a. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”;
   b. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2";

c. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3";

d. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4";

2. 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :

a. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1";

b. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2";

c. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3";

d. 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet)
1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;

3. 1 (satu) buah lakban warna coklat:
4. 2 (dua) buah Isolatip;
5. 1 (satu) buah gunting;

- Ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi :

1. 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi :

a. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"

b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"C2";

2. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3":
3. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir):

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 05130/NNF/2020, tanggal 29 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10684/2022/NNF s.d 10692/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
10693/2022/NNF s.d 10694/2022/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip mephedrone (4-methymethcathinone)
10695/2022/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip ganja
10696/2022/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) positip triheksifenindil HCL

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10684/2022/NNF s.d 10692/2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10693/2022/NNF dan 10694/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif mephedrone (4-methtymethchatinone) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika.
- 10695/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar benar ganja semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 10696/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ichwan Mardianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh saksi bersama team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota terhadap Para Terdakwa karena telah membawa narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun di Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh petugas Lapas saat berada di Lapas Pemuda Klas 2 Madiun, dimana Para Terdakwa saat itu menumpangi mobil merk Suzuki Ertiga warna hitam metalik No.Pol : W-1897-AB;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat telepon dari petugas Lapas Klas II Madiun jika petugas Lapas telah mengamankan para Terdakwa karena pada saat ditanya oleh petugas keperluannya apa selalu berubah-ubah jawabanya, sehingga petugas Lapas curiga, selanjutnya Saksi bersama team ke Lapas Klas II Madiun pada hari itu juga sekira pukul 13.15 WIB di halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun. Sesampainya di Lapas, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Lapas beserta 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga wama hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB;
- Bahwa selanjutnya team Resnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pemeriksaan, dimana pada awalnya Para Terdakwa menerangkan jika mereka datang ke Lapas klas II Madiun ingin mengantarkan makanan ke salah satu narapidana, namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjut keduanya mengaku kalau datang ke Lapas klas II Madiun disuruh oleh narapidana atas nama Gatot Suseno untuk mengantarkan narkotika, sehingga dengan adanya keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa serta penggeledahan atas 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB;

- Bahwa penggeledahan dilakukan dengan disaksikan para Terdakwa dan petugas Lapas dalam mobil dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri, 1 (satu) tas palstik warna hitam ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah itu barang tersebut dibawa masuk ke kantor lapas klas II madiun untuk dilakukan pembukaan serta penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi : 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4";

2. 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil narkotika dengan warna Abu-abu (total 51 tablet); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;

3. 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 2 (dua) buah Isolatip;

5. 1 (satu) buah gunting;

6. 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2";

7. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3":

8. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir):

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, mereka tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, namun mereka disuruh oleh narapidana atas nama Gatot Suseno yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klas II Madiun untuk mengambil serta mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai kurir untuk mengambil narkotika jenis sabu dari luar penjara kemudian mengantarkan/memasukan narkotika tersebut ke dalam penjara;
- Bahwa peralatan yang digunakan Para Terdakwa sebagai kurir yaitu :

a. 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru Type C20 dengan nomor panggil 081357735630 milik Terdakwa Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman.

b. 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758 milik Terdakwa Muh Miftah Farid Suryadilaga bin Abdul Rohman.

c. 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB Nomor Rangka MHYKZE81SFJ250241 Nomor Mesin K14BT1153758 atas nama Syaikhul Barri, H, alamat Jl Gajah Mada No 44 Rw 04 Rt 10 Desa Gumeno Kec Manyar Kab Gresik;

- Bahwa HP tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan narapidana atas nama Gatot Suseno nomor WA 0895625360100.
- Bahwa Gatot Susesno yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil narkotika diluar penjara kemudian membawa/mengantarkan narkotika ke Lembaga pemasyarakatan klas II Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758 milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman terdapat bukti komunikasi dengan saudara Gatot Suseno nomor WA 0895625360100 berisi percakapan kalau Para Terdakwa disuruh oleh saudara Gatot Suseno untuk mengambil narkotika di manukan Surabaya setelah itu sesampainya di exit tol Madiun juga diminta mengambil narkotika, setelah itu diminta untuk mengantar dengan meletakan narkotika jenis sabu di depan portir lapas klas II Madiun disertai dengan gambar lokasi ranjau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka kenal dengan saudara Gatot Suseno sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika;
- Bahwa selanjutnya team Resnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama Gatot Suseno dan ditemukannya ponsel miliknya yaitu 1 (satu) ponsel merk Redmi type 9C milik Gatot Suseno yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Para Terdakwa dan selanjutnya Gatot Suseno membenarkan kalau pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Gatot Suseno disuruh oleh Agus Setiawan bin Basuk (narapidana) untuk mencari kurir mengambil dan mengantarkan narkotika ke Lapas klas II Madiun. Atas permintaan Agus Setiawan bin Basuki tersebut, Gatot Suseno bersedia kemudian Gatot Suseno menghubungi Terdakwa Aditiya Pratama lalu menyuruh untuk mengambil dan mengantar narkotika bersama dengan Terdakwa Muh Miftah Farid Surya Adilaga dan diminta berangkat esok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan menyuruh untuk menggunakan mobil (sewa). Kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Aditiya Pratama menelepon Gatot Suseno memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan mobil sewa dan siap berangkat. kemudian atas pemberitahuan tersebut Gatot Suseno menyampaikan kepada Agus Setiawan bahwa orang suruhannya sudah siap berangkat, selanjutnya Agus Setiawan meminta kepada Gatot Suseno untuk memberitahukan orangnya agar menuju ke terminal Bungurasih, kemudian Agus Setiawan memberikan nomor telpon (nomor lupa) agar dihubungi oleh kurir;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.30 WIB Gatot Suseno melakukan pengecekan dengan menelepon Terdakwa Aditiya Pratama dan memperoleh kabar kalau dirinya sudah menerima narkotika dengan dikemas menggunakan tas kain warna biru, kemudian Gatot Suseno menyuruhnya untuk segera menuju ke Lapas klas II Madiun dan memberitahukan cara memasukkan narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus bertuliskan Philips berisi narkotika di seputar Bungurasih Surabaya sedangkan 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika diterima di seputar Exit Tol Madiun;
- Bahwa Gatot Suseno menerangkan kalau 1 (satu) buah kardus bertuliskan Philips berisi narkotika adalah milik dari Agus Setiawan als Bandet (narapidana), sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika adalah milik narapidana atas nama Julian Mujianto alias Mbah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangn merupakan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Hery Sudaryanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh saksi bersama team Reserse Narkoba Polres Madiun Kota terhadap Para Terdakwa karena telah membawa narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun di Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah diamankan oleh petugas Lapas saat berada di Lapas Pemuda Klas 2 Madiun, dimana Para Terdakwa saat itu menumpangi mobil merk Suzuki Ertiga warna hitam metalik No.Pol : W-1897-AB;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapat telepon dari petugas Lapas Klas II Madiun jika petugas Lapas telah mengamankan para Terdakwa karena pada saat ditanya oleh petugas keperluannya apa selalu berubah-ubah jawabanya, sehingga petugas Lapas curiga, selanjutnya Saksi bersama team ke Lapas Klas II Madiun pada hari itu juga sekira pukul 13.15 WIB di halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun. Sesampainya di Lapas, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Lapas beserta 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga wama hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB;
- Bahwa selanjutnya team Resnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pemeriksaan, dimana pada awalnya Para Terdakwa menerangkan jika mereka datang ke Lapas klas II Madiun ingin mengantarkan makanan ke salah satu narapidana, namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjut keduanya mengaku kalau datang ke Lapas klas II Madiun disuruh oleh narapidana atas nama Gatot

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suseno untuk mengantarkan narkotika, sehingga dengan adanya keterangan tersebut dilakukan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa serta penggeledahan atas 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB;

- Bahwa penggeledahan dilakukan dengan disaksikan para Terdakwa dan petugas Lapas dalam mobil dengan hasil ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri, 1 (satu) tas palstik warna hitam ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah itu barang tersebut dibawa masuk ke kantor lapas klas II madiun untuk dilakukan pembukaan serta penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

1) 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3";1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4";

2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi : 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3"; 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil narkotika dengan warna Abu-abu (total 51 tablet); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tabung tersebut;

3) 1 (satu) buah lakban warna coklat;

4) 2 (dua) buah Isolatip;

5) 1 (satu) buah gunting;

6) 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1"; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2";

7) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3":

8) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir):

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, mereka tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, namun mereka disuruh oleh narapidana atas nama Gatot Suseno yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klas II Madiun untuk mengambil serta mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai kurir untuk mengambil narkotika jenis sabu dari luar penjara kemudian mengantarkan/memasukan narkotika tersebut ke dalam penjara;
- Bahwa peralatan yang digunakan Para Terdakwa sebagai kurir yaitu :

a. 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru Type C20 dengan nomor panggil 081357735630 milik Terdakwa Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman.

b. 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758 milik Terdakwa Muh Miftah Farid Suryadilaga bin Abdul Rohman.

c. 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB Nomor Rangka MHYKZE81SFJ250241 Nomor Mesin K14BT1153758 atas nama Syaikhul Barri, H, alamat Jl Gajah Mada No 44 Rw 04 Rt 10 Desa Gumeno Kec Manyar Kab Gresik;

- Bahwa HP tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dengan narapidana atas nama Gatot Suseno nomor WA 0895625360100.
- Bahwa Gatot Suseno yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil narkotika diluar penjara kemudian membawa/mengantarkan narkotika ke Lembaga pemasyarakatan klas II Madiun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758 milik Terdakwa Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman terdapat bukti komunikasi dengan saudara Gatot Suseno nomor WA 0895625360100 berisi percakapan kalau Para Terdakwa disuruh oleh saudara Gatot Suseno untuk mengambil narkotika di manukan Surabaya setelah itu sesampainya di exit tol Madiun juga diminta mengambil narkotika, setelah itu diminta untuk mengantar dengan meletakan narkotika jenis sabu di depan portir lapas klas II Madiun disertai dengan gambar lokasi ranjau;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka kenal dengan saudara Gatot Suseno sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika;
- Bahwa selanjutnya team Resnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama Gatot Suseno dan ditemukannya ponsel miliknya yaitu 1 (satu) ponsel merk Redmi type 9C milik Gatot Suseno yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Para Terdakwa dan selanjutnya Gatot Suseno membenarkan kalau pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Gatot Suseno disuruh oleh Agus Setiawan bin Basuk (narapidana) untuk mencari kurir mengambil dan mengantarkan narkotika ke Lapas klas II Madiun. Atas permintaan Agus Setiawan bin Basuki tersebut, Gatot Suseno bersedia kemudian Gatot Suseno menghubungi Terdakwa Aditiya Pratama lalu menyuruh untuk mengambil dan mengantar narkotika bersama dengan Terdakwa Muh Miftah Farid Surya Adilaga dan diminta berangkat esok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan menyuruh untuk menggunakan mobil (sewa). Kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Aditiya Pratama menelepon Gatot Suseno memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan mobil sewa dan siap berangkat. kemudian atas pemberitahuan tersebut Gatot Suseno menyampaikan kepada Agus Setiawan bahwa orang suruhannya sudah siap berangkat, selanjutnya Agus Setiawan meminta kepada Gatot Suseno untuk memberitahukan orangnya agar menuju ke terminal Bungurasih, kemudian Agus Setiawan memberikan nomor telpon (nomor lupa) agar dihubungi oleh kurir;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.30 WIB Gatot Suseno melakukan pengecekan dengan menelepon Terdakwa Aditiya Pratama dan memperoleh kabar kalau dirinya sudah menerima narkotika dengan dikemas menggunakan tas kain warna biru, kemudian Gatot Suseno menyuruhnya untuk segera menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Lapas klas II Madiun dan memberitahukan cara memasukkan narkotika tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus bertuliskan Philips berisi narkotika di seputar Bungurasih Surabaya sedangkan 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika diterima di seputar Exit Tol Madiun;
- Bahwa Gatot Suseno menerangkan kalau 1 (satu) buah kardus bertuliskan Philips berisi narkotika adalah milik dari Agus Setiawan als Bandet (narapidana), sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning berisi narkotika adalah milik narapidana atas nama Julian Mujianto alias Mbah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangn merupakan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Gatot Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyuruh Para Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas klas II Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018 saat saksi menjalani hukuman penjara di Rutan Medaeng, setelah diperkenalkan oleh teman sesama napi di Rutan Medaeng yang bernama AB setelah perkenalan tersebut saksi sering melakukan komunikasi melalui sarana ponsel baik telpon maupun videocall;
- Bahwa saksi menyuruh Para Terdakwa mengantar Narkotika dengan cara menghubungi Terdakwa Aditiya Pratama melalui ponsel milik saksi dengan nomor 0895625360100 lalu menyampaikan untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB namun ia berangkat dari Gresik pukul 08.00 WIB pada hari senin tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik narkotika tersebut karena saksi hanya disuruh oleh teman satu kamarnya sesama narapidana yang bernama Agus Setiawan bin Basuki;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB saudara Agus Setiawan Bin Basuki mengatakan kepada saksi "kie lo enek garapan telponen wongmu" (ini ada kerjaan mengambil narkotika telpon orangmu), lalu saksi menjawab “Iya”. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa Aditiya Pratama dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan menyuruh Para Terdakwa untuk berangkat esok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh untuk membawa mobil (sewa). Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Aditiya Pratama menelepon saksi memberitahukan bahwa dirinya telah memperoleh mobil sewa dan siap berangkat, kemudian atas pemberitahuan tersebut saksi menyuruh para Terdakwa segera berangkat ke Madiun. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada saudara Agus Setiawan bahwa orang suruhan saksi telah berangkat, selanjutnya saudara Agus Setiawan meminta untuk menuju ke terminal Bungurasih dan memberitahukan nomor telpon yang sudah tidak saksi ingat lagi. Atas perkataan saudara Agus setiawan tersebut kemudian saksi menelepon Terdakwa Aditiya Pratama agar menuju ke terminal Bungurasih dan selanjutnya mengirim nomor ponsel yang diberikan oleh saudara Agus Setiawan agar Terdakwa yang berkomunikasi sendiri untuk mengambil narkotika tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB saksi menelepon Terdakwa Aditiya Pratama, lalu Terdakwa mengabarkan bahwa ia sudah menerima narkotika dengan dikemas menggunakan tas kain warna biru, setelah itu saksi menyuruhnya untuk segera menuju ke Lapas klas II Madiun. Selanjutnya sekira pukul 12,00 WIB saksi menelepon lagi Terdakwa Aditiya Pratama dengan tujuan memberitahu cara memasukkan narkotika tersebut ke dalam Lapas namun tidak terhubung karena ternyata Para Terdakwa tertangkap oleh petugas Lapas dan anggota Polri saat akan masuk kedalam Lapas.
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa Tertangkap karena saat melakukan panggilan telpon tidak diterima oleh Terdakwa Aditiya Pratama sehingga saksi menyimpulkan bahwa keduanya ditangkap dan karena saksi ketakutan sehingga saksi melakukan reset atau menghapus aplikasi dan isi percakapan pada ponselnya.
- Bahwa HP yang digunakan saksi untuk berkomukasi dengan Para Terdakwa adalah ponsel merk Redmi type 9C terpasang nomor 0895625360100 dan 082141543318;
- Bahwa apabila tidak tertangkap oleh anggota Polri cara memasukkan narkotika tersebut kedalam lapas Klas II Madiun yaitu Saudara Agus Setiawan menyuruh saksi agar memberitahukan kepada Terdakwa Adtiya Pratama untuk menaruh 1 (satu) tas warna biru yang berisi narkotika tersebut di gerobak sampah yang berada di halaman Lapas klas II Madiun, namun saksi tidak mengetahui siapa yang nanti akan mengambil narkotika tersebut di gerobak sampah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, narkotika tersebut akan diedarkan di dalam Lapas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini saksi menyuruh Para Terdakwa mengantar narkotika ke Lapas Klas II Madiun, namun sebelumnya saksi sudah pernah menyuruh mengantarkan ke Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Agus Setiawan als. Bandet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas klas II Madiun melalui saudara Gatot;
- Bahwa saksi menyuruh saudara Gatot Suseno untuk mengambil narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama sdr. Gatot Suseno berada didalam kamar blok yang Saksi huni yaitu kamar blok BA 13 lapas Kelas II Madiun;
- Bahwa yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah teman saksi Gatot Suseno yaitu Terdakwa Aditiya Pratama als. Didit, namun saksi tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu secara langsung dengan Terdakwa Aditya Pratama als. Didit;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa Aditiya Pratama als. Didit berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari saudara Joko Sungkowo als. Ganden yang merupakan narapidana pada Lapas Kelas II Madiun yang menempati kamar Blok A -8;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi meminta pekerjaan kepada Joko Sungkowo dalam hal mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi diberi pekerjaan yaitu dalam hal mencari kurir dan selanjutnya Saksi menghubungi saksi Gatot Suseno yang pada saat itu berada dalam kamar untuk menanyakan apakah bisa mencarikan kurir, dan dijawab oleh saksi Gatot Suseno kalau dirinya bisa mencarikan kurir. Selanjutnya saksi Gatot menghubungi Terdakwa Aditiya Pratama dan Terdakwa menyanggupinya kalau bisa membantu dalam hal mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saksi Gatot memberikan nomor telpon Terdakwa Aditiya kepada saksi, lalu saksi memberikan nomor tersebut kepada Joko Sungkowo untuk menghubungi Terdakwa Didit (Adtiya Pratama);
- Bahwa saksi dijanjikan upah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram dalam hal mencarikan orang suruhan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantarkan narkotika jenis sabu kedalam Lapas Kelas II Madiun, namun saksi belum mendapat upah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan barang berupa narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa Adtiya Pratama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah membantu Joko Sungkowo dalam mencarikan kurir untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Waru Sidoarjo Kota Surabaya untuk selanjutnya dibawa ke Lapas Kelas II Madiun, serta Saksi yang akan memasukkan narkotika tersebut ke dalam Lapas Kelas II Madiun;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Joko Sungkowo bahwa Narkotika jenis shabu yang ingin dimasukkan kedalam lapas klas II Madiun adalah sebanyak 5 ons (500 gram) dengan tujuan akan diedarkan di dalam Lapas;
- Bahwa peralatan komukasi berupa 1 (satu) ponsel merk XIAMI TYPE 9C yang didalamnya terdapat terpasang nomor 081231272210 adalah yang Saksi pergunakan untuk menelepon Gatot Suseno dan Joko Sungkowo;
- Bahwa apabila tidak tertangkap oleh Anggota Polri, cara memasukkan narkotika tersebut kedalam lapas Klas II Madiun yaitu saksi menyuruh saksi Gatot Suselo agar memberitahukan kepada Terdakwa Aditiya Pratama menaruh 1 (satu) tas warna biru yang berisi narkotika tersebut di gerobak sampah yang berada di halaman Lapas klas II Madiun, lalu yang akan mengambil narkotika tersebut jika sudah masuk kedalam Lapas Kelas II Madiun adalah Joko Sungkowo yang merupakan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Eska Septrian Madiasto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota meminta kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi Pratama Nur Aziz Syaifudin (yang merupakan staf umum) sementara berada di Pos Wasrik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.15 WIB di Halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun terlihat masuk 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB. Saat berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pintu depan, Saksi menanyakan kepentingan kedua orang tersebut dan mereka mengatakan jika kedalam Lapas bermaksud untuk mengurus Pembebasan bersyarat atas nama Narapidana bernama GATOT SUSENO, namun pada saat Saksi tanya mereka tidak membawa adminitrasi untuk mengurus berupa surat-surat dan keterangannya selalu berubah-ubah;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Kepala Keamanan, yang kemudian Kepala Keamanan berkordinasi dan bekerja sama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa setelah Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Madiun tiba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara bersama sama dan pada saat diinterogasi oleh Anggota dari satuan Resesre Narkoba Polres madiun Kota, kedua orang tersebut mengaku kalau datang ke lapas klas II Madiun disuruh oleh narapidana atas nama GATOT SUSENO untuk mengantarkan narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan antara lain :

1) 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi : 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode “B3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4”;

2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi : 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daun, biji dan batang Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;

3) 1 (satu) buah lakban warna coklat

4) 2 (dua) buah Isolatip

5) 1 (satu) buah gunting

- Bahwa ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan berupa :

1) 1 (satu) tas plastik warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode “C1”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode “C2”;

2) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”;

3) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)

- Bahwa selain barang tersebut diatas ada barang lain yang ikut disita pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru Type C20 dengan nomor panggil 081357735630;

2. 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758;

3. 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB Nomor Rangka MHYKZE81SFJ250241 Nomor Mesin K14BT1153758 atasnama SYAIKHUL BARRI, H alamat Jl Gajah Mada No 44 Rw 04 Rt 10 Desa Gumeno Kec Manyar Kab Gresik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Pratama Nur Aziz Syaifudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota meminta kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi Eska Septrian Madiasto sementara berada di Pos Wasrik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.15 WIB di Halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun terlihat masuk 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB. Saat berada di pintu depan, Saksi menanyakan kepentingan kedua orang tersebut dan mereka mengatakan jika kedalam Lapas bermaksud untuk mengurus Pembebasan bersyarat atas nama Narapidana bernama GATOT SUSENO, namun pada saat Saksi tanya mereka tidak membawa adminitrasi untuk mengurus berupa surat-surat dan keterangannya selalu berubah-ubah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Eska Septrian Madiasto melaporkan ke Kepala Keamanan, yang kemudian Kepala Keamanan berkordinasi dan bekerja sama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa setelah Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Madiun tiba, selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara bersama sama dan pada saat diinterogasi oleh Anggota dari satuan Resesre Narkoba Polres madiun Kota, kedua orang tersebut mengaku kalau datang ke lapas klas II Madiun disuruh oleh narapidana atas nama GATOT SUSENO untuk mengantarkan narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan antara lain :

1) 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi : 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode “B3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4”;

2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi : 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut;

3) 1 (satu) buah lakban warna coklat

4) 2 (dua) buah Isolatip

5) 1 (satu) buah gunting

- Bahwa ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan berupa :

6) 1 (satu) tas plastik warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode “C1”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode “C2”;

7) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”;

8) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)

- Bahwa selain barang tersebut diatas ada barang lain yang ikut disita pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru Type C20 dengan nomor panggil 081357735630;
2. 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758;
3. 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB Nomor Rangka MHYKZE81SFJ250241 Nomor Mesin K14BT1153758 atasnama SYAIKHUL BARRI, H alamat Jl Gajah Mada No 44 Rw 04 Rt 10 Desa Gumeno Kec Manyar Kab Gresik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun di Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, pada saat Terdakwa hendak memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Muh. Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman;
- Bahwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muh. Miftah Farid Suryadilaga dengan mengendarai Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB dari Gresik menuju ke Kota Madiun tepatnya ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri, setelah dibuka berisi :
   1) 1 (satu) buah kardusbertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”; 1 buah lilitan lakban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode “B3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4”;

2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut

2. 1 (satu) buah lakban warna coklat
3. 2 (dua) buah Isolatip
4. 1 (satu) buah gunting

- Bahwa ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi:

1. 1 (satu) tas plastik warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode “C1”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode “C2”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”
3. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat itu Terdakwa berada dirumahnya mendapatkan telepon dari saksi Gatot Suseno yang merupakan Narapidana di Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun memberitahukan agar bersiap untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yakni Terdakwa Muh Miftah Farid Suryadilaga mengatakan ”nggoleko sewan mobil ayo berangkat” (maksudnya adalah agar Terdakwa Miftah Farid menyewa mobil) dan dijawab ”nggih tak golek mobil sewan” (maksudnya adalah Terdakwa Miftah Farid sanggup untuk mencari mobil sewaan);
- Bahwa kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa Muh Miftah Farid datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil sewaan, selanjutnya Terdakwa berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya Terdakwa memberitahu kendaraan yang Terdakwa kendarai yaitu berupa Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, dan selama dalam perjalanan saksi Gatot Suseno menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar Terdakwa mengabari saksi Gatot Suseno;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Surabaya dan memberitahu kepada saksi Gatot Suseno, saat itu saksi Gatot Suseno mengarahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa ke Indomaret yang terletak di daerah Bungurasih sehingga Terdakwa saat itu mengisi E-TOL, sementara Terdakwa Muh Miftah Farid tetap berada didalam Mobil. Setelah selesai mengisi E-TOL, Terdakwa kembali ke mobil dan saat itu Terdakwa Muh Miftah Farid mengatakan kepada Terdakwa ”niki bahannya dari orang mau (maksudnya adalah ini Narkotikanya dari orang yang barusan mengasih kepada Terdakwa)” yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Gatot Suseno dan mengatakan jika bahan (Narkotika jenis sabu) sudah Terdakwa terima, kemudian saksi Gatot Suseno mengatakan kepada Terdakwa agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun;
- Bahwa pada saat perjalanan sampai di Nganjuk kurang lebih pukul 11.00 Wib Terdakwa Muh Miftah Farid menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh saksi Gatot Suseno;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah sampai Madiun dan keluar pintu Tol, saat itu Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa Muh Miftah Farid menghubungi lagi nomor telepon tadi dan mengatakan jika Terdakwa sudah sampai di luar pintu tol dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri-ciri mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, lalu sekitar 20 menit kemudian datang orang menyerahkan Narkotika yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang saat itu Terdakwa terima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muh Miftah Farid menghubungi saksi Gatot Suseno mengatakan ”Mas niki bahane mpun tak tompo, niki teng pundi malih” (maksudnya adalah Narkotika sudah Terdakwa terima, dan Narkotika ini diantar kemana), lalu saksi Gatot Suseno menjawab ”terno neng njero neng gone Lapas dua” (maksudnya adalah Narkotika tersebut agar diantar ke dalam di Lapas Pemuda Kelas II Madiun) dan mengatakan agar Narkotika tersebut pada kemasan luarnya agar di lakban kembali agar tidak basah jika kena hujan. Kemudian pada saat sampai di Kota Madiun, Terdakwa berhenti di Indomaret didekatnya Pabrik Gula untuk membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting untuk membungkus kembali Narkotika tersebut sesuai arahan saksi Gatot Suseno;
- Bahwa setelah membeli lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting, Terdakwa menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu saksi Gatot Suseno menghubungi Terdakwa Muh Miftah Farid mengatakan bahwa Narkotika yang diterima terakhir (diterima di Madiun) agar dibuka dan diambil 1 dan disimpan tersendiri yang kemudian oleh Terdakwa Muh Miftah Farid kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri. Jadi 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu di laci mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3” dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir) merupakan pemberian dari orang yang menyerahkan bahan (Narkotika) pada saat Terdakwa menerima di Indomaret yang terletak di Bungurasih yang saat itu mengatakan kepada Terdakwa Muh Miftah Farid ”ini bonusmu” dan Terdakwa menjelaskan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenal dan tidak mengetahui siapa orang tersebut, yang jelas orang tersebut suruhan saksi Gatot Suseno;

- Bahwa pada saat Terdakwa diminta mengirim bahan (narkotika) oleh saksi Gatot Suseno, Terdakwa belum mendapatkan Imbalan berupa uang, namun pada saat Terdakwa menerima bahan Narkotika yang pertama di Indomaret yang terletak didaerah Bungurasih Surabaya oleh orang yang menyerahkan narkotika ke Terdakwa yang saat itu diterima oleh Terdakwa Muh Miftah Farid mendapatkan bonus berupa :

  1. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”
  2. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)

- Bahwa 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru Type C20 dengan nomor panggil 081357735630 merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Gatot Suseno;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa ditangkap bersama dengan temannya yaitu Terdakwa Aditya Pratama dengan mengendarai Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB dari Gresik menuju ke Kota Madiun tepatnya ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun bermaksud untuk mengantarkan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Aditya melapor ke Pos Jaga untuk masuk ke dalam Lapas, namun Terdakwa dan Terdakwa Aditya diamankan petugas Lapas karena petugas Lapas curiga, tidak lama kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota dan dilanjutkan penggeledahan alat angkut berupa mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan :

  1. 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri, setelah dibuka berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) 1 (satu) buah kardusbertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode “B3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4”;

2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/ tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran daun, biji dan batang Narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”; 1 buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Biru Muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastik klip @kantong masing masing berisi pil Narkotika dengan warna Abu abu 10 tablet dan 1 (kantong plastik klip berisi 1 pil diduga Narkotika dengan warna Abu abu (total 51 tablet); 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut

2. 1 (satu) buah lakban warna coklat
3. 2 (dua) buah Isolatip
4. 1 (satu) buah gunting

- Ditemukan dilaci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi :

1. 1 (satu) tas palstik warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode “C1”; 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seberat 30 gram diberi kode “C2”;

2. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”

3. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.45 Wib saat itu Terdakwa berada dirumah mendapatkan telepon dari Terdakwa Aditya mengatakan agar Terdakwa mencari mobil sewaan untuk mengantar Narkotika karena sebelumnya Terdakwa Aditya mendapat telepon dari Gatot Suseno;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang kerumah Terdakwa Aditya dengan membawa mobil sewaan, kemudian Terdakwa berdua berangkat menuju Surabaya dan selama perjalanan ke Surabaya Terdakwa Aditya memberitahu kendaraan yang mereka kendarai bersama berupa Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, dan selama dalam perjalanan Gatot Suseno menghubungi Terdakwa Aditya dan mengatakan jika sudah sampai Surabaya agar mengabari Gatot Suseno;
- Bahwa sampai di Surabaya dan memberitahu kepada Gatot Suseno, saat itu Gatot Suseno mengarahkan kepada Terdakwa Aditya agar ke Indomaret yang terletak didaerah Bungurasih yang kemudian pada saat di Indomaret Terdakwa Aditya saat itu mengisi E-TOL, sementara Terdakwa berada didalam Mobil, sekitar 5 (lima) menit datang seorang laki-laki sambil mengatakan kepada Terdakwa “*niki bahannya* (maksudnya adalah ini Narkotikanya) yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS;
- Bahwa selang tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Aditya yang telah selesai mengisi E TOL, saat itu juga Terdakwa mengatakan jika bahan (Narkotika) sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa Aditya menghubungi Gatot Suseno dan mengatakan jika Narkotika jenis sabu sudah diterima, kemudian Gatot Suseno mengatakan kepada Terdakwa Aditya agar berangkat ke Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl Yos Sudarso Kota Madiun;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sudah sampai Madiun dan keluar pintu Tol, saat itu Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut kembali saat itu mengatakan Terdakwa sudah sampai di luar pintu tol dan berhenti dipinggir jalan dengan ciri-ciri Mobil Merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB, kurang lebih 20 menit kemudian datang orang menyerahkan bahan (Narkotika)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning yang saat itu Terdakwa terima;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Gatot Suseno mengatakan bahwa Narkotika sudah Terdakwa terima dan Narkotika ini diantar kemana, dan Gatot Suseno menjawab narkotika tersebut agar diantar ke dalam Lapas Pemuda Klas II Madiun, lalu dan mengatakan agar Narkotika tersebut pada kemasan luarnya agar dilakban kembali agar tidak basah jika kena hujan, kemudian pada saat sampai di Kota Madiun berhenti di Indomaret didekatnya Pabrik Gula untuk membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting untuk membungkus kembali Narkotika tersebut sesuai arahan Gatot Suseno;
- Bahwa setelah membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting, Terdakwa melanjutkan kembali menuju Lapas Pemuda Kelas II, namun saat itu Gatot Suseno menghubungi Terdakwa mengatakan Narkotika yang diterima terakhir di Madiun agar dibuka dan diambil 1 (satu) dan disimpan tersendiri yang kemudian oleh Terdakwa kemasan yang berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning dibuka dan diambil 1 (satu) bungkus saat itu terkemas dalam kantong palstik warna hitam yang kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri. Jadi 1 (satu) bungkus kantong palstik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu di laci mobil depan sebelah kiri sebelumnya berada didalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3” dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir) merupakan pemberian dari orang yang menyerahkan Narkotika pada saat Terdakwa menerima di Indomaret yang terletak di Bungurasih yang saat itu mengatakan kepada Terdakwa ini bonusmu, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta mengirim narkotika oleh Gatot Suseno belum mendapatkan Imbalan berupa uang, namun pada saat Terdakwa menerima Narkotika yang pertama di Indomaret yang terletak didaerah Bungurasih Surabaya oleh orang yang menyerahkan narkotika ke Terdakwa mendapatkan bonus dari orang tersebut berupa :

a. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir)

- Bahwa 1 (satu) buah Hp merek infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758 milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa dihubungi oleh GATOT SUSENO sebelum Terdakwa berangkat ke Madiun untuk mengantarkan Narkotika, Hp Terdakwa juga digunakan untuk komunikasi dengan Gatot Suseno karena HP milik Terdakwa Aditya sering Error.

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang telah disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dkk selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa :

a. Barang bukti dengan nomor : 10684/2022/NNF s.d 10692/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Barang bukti dengan nomor : 10693/2022/NNF dan 10694/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif mephedrone (4-methtymethchatinone) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

c. Barang bukti dengan nomor 10695/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

d. Barang bukti dengan nomor 10696/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di halaman Lapas Pemuda Kelas II Madiun Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, terkait masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah anggota kepolisian mendapat informasi dari petugas Lapas yakni saksi Eska Septrian bahwa mereka telah mengamankan Para Terdakwa karena gerak gerik Para Terdakwa mencurigakan, selanjutnya Anggota Kepolisian menuju ke Lapas Klas II Madiun kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan terhadap mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek SUZUKI type Ertiga wama hitam metalik dengan nomor Polisi W-1897-AB;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil, ditemukan barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri didekat kaki Terdakwa Muh Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman, setelah dibuka berisi :
   1) 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
      a. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”;
      b. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”;
      c. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode “B3”;
      d. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4”;
   2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :
      a. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1";

b. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2";

c. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3";

d. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastic klip @kantong masing-masing berisi pil narkotika dengan warna biru muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastic klip @kantong masing-masing berisi pil Narkotika dengan warna abu-abu 10 tablet dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 pil Narkotika dengan warna abu-abu (total 51 tablet);

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut.

3) 1 (satu) buah lakban warna coklat;

4) 2 (dua) buah isolatip;

5) 1 (satu) buah gunting;

2. Ditemukan di laci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi :

6) 1 (satu) tas plastic warna hitam setelah dibuka berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1";

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2";

7) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3";

8) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 butir pil Dobel LL (total 20 butir);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika tersebut berdasarkan perintah dari saksi Gatot Suseno dan saksi Agus Setiawan yang ada di dalam Lapas Pemuda Klas II Madiun, dimana narkotika tersebut merupakan pesanan orang yang bernama Joko Sungkowo yang juga merupakan narapidana di Lapas klas II Madiun yang memberikan pekerjaan kepada saksi Agus Setiawan untuk mencari kurir dengan tujuan untuk memasukkan narkotika tersebut ke dalam Lapas;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Agus Setiawan menyakan kepada saksi Gatot Suseno apakah bisa mencarikan kurir untuk mengambil dan mengantarkan narkotika, dan dijawab oleh saksi Gatot Suseno kalau dirinya bisa mencarikan kurir. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saksi Gatot Suseno menghubungi Terdakwa Aditya memberitahukan agar bersiap untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika dan mengantarkan narkotika tersebut ke Lapas Pemuda Klas II Madiun. Setelah itu sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa Aditya menghubungi Terdakwa Miftah mengatakan agar Terdakwa Miftah mencari mobil sewaan untuk mengambil dan mengantar narkotika ke Lapas Pemuda Klas II Madiun;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Miftah datang ke rumah Terdakwa Aditya dengan membawa mobil sewaan, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Surabaya tepatnya ke Indomaret yang terletak didaerah Bungurasih. Selanjutnya Terdakwa Aditya mengisi E-TOL sementara Terdakwa Miftah berada didalam Mobil lalu datang seorang laki-laki sambil mengatakan kepada Terdakwa Miftah "*niki bahannya* (maksudnya adalah ini Narkotikanya" yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa Aditya yang telah selesai mengisi E-TOL, lalu Terdakwa saat itu juga Terdakwa Miftah mengatakan jika dirinya sudah menerima narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Madiun, lalu saat keluar pintu Tol Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan menghubungi seseorang yang nomor teleponnya diberikan oleh saksi Gatot Suseno. Sekitar 20 menit kemudian datang orang menyerahkan Narkotika yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju ke Lapas Pemuda mengantarkan narkotika tersebut, namun saksi Gatot Suseno mengatakan agar Narkotika tersebut pada kemasan luarnya agar di lakban kembali agar tidak basah jika kena hujan, sehingga Para Terdakwa berhenti di Indomaret untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli Lakban, 2 (dua) Isolatip dan gunting untuk membungkus kembali Narkotika tersebut;

- Bahwa sebelum membungkus kembali narkotika tersebut, saksi Gatot Suseno mengatakan agar Narkotika yang diterima di Madiun agar dibuka dan diambil 1 (satu) dan disimpan tersendiri, sehingga Terdakwa Miftah membuka kemasan tabung plastik warna kuning dan mengambil 1 (satu) bungkus kemudian disimpan didalam laci mobil depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diberi kode "C3" dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 burir pil Dobel LL (total 20 butir), merupakan pemberian (bonus) dari orang yang menyerahkan Narkotika pada saat Terdakwa Miftah menerima narkotika di Bungurasih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau mengedarkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini adalah Terdakwa I Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman dan Terdakwa II Muh. Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksukan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan namun tidak mesti mendapatkan keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang diantaranya adalah saksi Ichwan Mardianto dan saksi Hery Sudaryanto pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 WIB di halaman Lapas Pemuda Klas 2 Madiun di Jl. Yos Sudarso, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun terkait masalah tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, team Satresnarkoba melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan pada saat diinterogasi Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka hendak mengantarkan narkotika pesanan saksi Gatot Suseno;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dalam jumlah yang besar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS, dan yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saksi Gatot Suseno menghubungi Terdakwa Aditya memberitahukan agar bersiap untuk berangkat ke Surabaya mengambil Narkotika dan mengantarkan narkotika tersebut ke Lapas Pemuda Klas II Madiun. Setelah itu sekira pukul 07.45 Wib Terdakwa Aditya menghubungi Terdakwa Miftah agar mencari mobil sewaan untuk mengambil dan mengantar narkotika ke Lapas Pemuda Klas II Madiun. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju Surabaya tepatnya ke Indomaret yang terletak didaerah Bungurasih, dan di tempat tersebut datang seorang laki-laki menyerahkan barang berupa narkotika yang terkemas dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS kepada Terdakwa Miftah. Setelah itu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Madiun, lalu saat keluar pintu Tol Madiun, Para Terdakwa berhenti lagi dipinggir jalan dan datang seseorang menyerahkan Narkotika yang terkemas dalam wadah 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa saksi Gatot Suseno menyuruh Para Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika tersebut berdasarkan perintah dari saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agus Setiawan yang disuruh mencari kurir untuk mengambil narkotika pesanan orang yang bernama Joko Sungkowo yang juga merupakan narapidana di Lapas klas II Madiun, dengan tujuan untuk memasukkan narkotika tersebut ke dalam Lapas yang selanjutnya akan diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan bonus oleh orang yang menyerahkan Narkotika di Bungurasih berupa 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diberi kode "C3" dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 butir pil Dobel LL (total 20 butir). Selain itu Para Terdakwa juga disuruh membuka kemasan tabung plastik warna kuning dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu oleh saksi Gatot Suseno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gatot Suseno dan Para Terdakwa bahwa saksi Gatot Suseno sudah sering menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke daerah lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berupa kristal warna putih (narkotika jenis sabu) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05130/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang terdapat dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil narkotika jenis sabu di Bungurasih dan di pintu keluar tol Madiun, kemudian membawa narkotika tersebut ke Lapas Pemuda Klas II Madiun, yang mana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena disuruh oleh saksi Gatot Suseno dan saksi Agus Setiawan, sementara saksi Agus Setiawan juga disuruh oleh Joko Sungkowo untuk mencari kurir yang bisa memasukkan narkotika ke dalam Lapas dengan tujuan untuk diperjualbelikan, dan Para Terdakwa telah mendapatkan upah berupa narkotika jenis shabu dan beberapa butir pil Dobel LL, merupakan wujud dari perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, dimana Para Terdakwa bertindak sebagai penghubung antara orang yang memberikan narkotika di Bungurasih dan di pintu tol sebagai penjual dengan pembeli yang ada di Lapas Pemuda Klas II Madiun.

Menimbang, bahwa terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* yang terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu sebelumnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jumlah total sekitar 666,08 gram, maka dengan sendirinya terkait narkotika jenis sabu sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dipandang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum *(Wederrechtelijk)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk)* dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa peredaran narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur "secara bersama-sama", dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan “menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan “turut melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berangkat menuju ke Surabaya mengambil narkotika di daerah Bungurasih dan mengambil narkotika di pintu keluar tol Madiun, kemudian membawa narkotika tersebut ke Lapas Pemuda Klas II Madiun, adalah dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Para Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri setelah dibuka berisi :
  1) 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
     a. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B1”;
     b. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B2”;
     c. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode “B3”;
     d. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode “B4”;
  2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :
     a. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode "K1";

b. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode "K2";

c. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode "K3";

d. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastic klip @kantong masing-masing berisi pil narkotika dengan warna biru muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastic klip @kantong masing-masing berisi pil Narkotika dengan warna abu-abu 10 tablet dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 pil Narkotika dengan warna abu-abu (total 51 tablet);

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut.

3) 1 (satu) buah lakban warna coklat;

4) 2 (dua) buah isolatip;

5) 1 (satu) buah gunting;

- Ditemukan di laci mobil sebelah kiri bagian depan setelah dibuka berisi :

1) 1 (satu) tas plastic warna hitam setelah dibuka berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode "C1";

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode "C2";

2) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode "C3";

3) 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 butir pil Dobel LL (total 20 butir);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru type C20 dengan nomor panggil 081357735630;
- 1 (satu) buah HP merk infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758;
- 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan No. Pol W-1897-AB, nomor Rangka : MHYKZE81SFJ250241, nomor Mesin : K14BT1153758, atas nama SYAIKHUL BARRI, H, alamat Jl. Gajah Mada No. 44 Rw. 04 Rt. 10, Desa Gumeno, Kec. Manyar, Kab. Gresik beserta STNK.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Gatot Suseno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Gatot Suseno;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan negara;
- Barang bukti yang ditemukan jumlahnya tergolong besar;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa koperatif dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Aditya Pratama Bin Mohammad Utsman dan Terdakwa II Muh. Miftah Farid Suryadilaga Bin Abdul Rohman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah tas warna biru yang bertuliskan Klik Indomaret dibawah tempat duduk kursi depan sebelah kiri, setelah dibuka berisi :
     1) 1 (satu) buah kardus bertuliskan PHILIPS setelah dibuka berisi :
        a. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B1";
        b. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B2";
        c. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 200 gram diberi kode "B3";
        d. 1 (satu) buah lilitan lakban setelah dibuka terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 100 gram diberi kode "B4";
     2) 1 (satu) buah tabung plastik warna kuning digunakan sebagai wadah/tempat menyimpan narkotika setelah dibuka berisi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 45 gram diberi kode “K1”;

b. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 40 gram diberi kode “K2”;

c. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran daun, biji dan batang diduga narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 60 gram diberi kode “K3”;

d. 1 (satu) buah lakban setelah dibuka terdapat tisu terdapat 5 (lima) kantong plastic klip @kantong masing-masing berisi pil narkotika dengan warna biru muda 10 tablet (total 50 tablet), 5 (lima) kantong plastic klip @kantong masing-masing berisi pil Narkotika dengan warna abu-abu 10 tablet dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi 1 pil Narkotika dengan warna abu-abu (total 51 tablet);

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih yang direkatkan diluar tabung tersebut.

- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah isolatip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) tas plastic warna hitam setelah dibuka berisi :

a. 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 50 gram diberi kode “C1”;

b. 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 30 gram diberi kode “C2”;

- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok sampoerna mild setelah dibuka berisi 1 (satu) plastic klip berisi butiran Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,08 gram diberi kode “C3”;
- 1 (satu) buah bekas kemasan rokok Surya 12 setelah dibuka berisi 2 kantong plastic klip @ kantong berisi 10 butir pil Dobel LL (total 20 butir);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru type C20 dengan nomor panggil 081357735630;
- 1 (satu) buah HP merk infinix type Hot 10 ply warna biru gelap dengan nomor panggil 085730052758;
- 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI type Ertiga warna hitam metalik dengan No. Pol W-1897-AB, nomor Rangka : MHYKZE81SFJ250241, nomor Mesin : K14BT1153758, atas nama SYAIKHUL BARRI, H, alamat Jl. Gajah Mada No. 44 Rw. 04 Rt. 10, Desa Gumeno, Kec. Manyar, Kab. Gresik beserta STNK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Gatot Suseno;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru Handaru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Bayu Danarko, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
RATIH WIDAYANTI, S.H.	**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**
DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

SRU HANDARU, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)